

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc ban hành quy chế phiên đấu giá đối với tài sản là Quyền thuê diện tích mặt bằng tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà Tổ hợp văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc tại số 175 Giảng Võ, Hà Nội diện tích sử dụng cho thuê khoảng 1.610 m²”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH DVL

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký giữa Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn và Công ty đấu giá hợp danh DVL về việc tổ chức đấu giá tài sản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế phiên đấu giá đối với tài sản là Quyền thuê diện tích mặt bằng tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà Tổ hợp văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc tại số 175 Giảng Võ, Hà Nội diện tích sử dụng cho thuê khoảng 1.610 m².

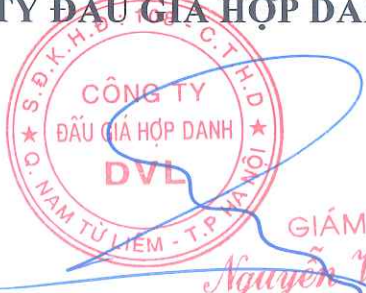
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Công ty thực hiện xong việc đấu giá đối với tài sản nói trên.

Điều 3. Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh DVL; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- BLĐ Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH DVL


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Mạnh

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2702.02/QĐ - DVL, ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Những người được phép tham gia đấu giá

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán cũng như đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng theo đúng tính năng, công dụng của tài sản đấu giá.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không phải khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá và có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 Người đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử (01) một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc (01) một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại Phiên đấu giá theo Điều 42 Luật Đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, theo phương thức trả giá lên.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Cách thức tham gia đấu giá: Toàn bộ diện tích cho thuê là 01 phiên đấu giá.

5. Điều kiện tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá và trả giá.

CHƯƠNG II THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm :

- **Tên tài sản đấu giá:** Quyền thuê diện tích mặt bằng tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà Tổ hợp văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc tại số 175 Giảng Võ, Hà Nội diện tích sử dụng cho thuê khoảng 1.610 m², trong đó:

STT	Danh mục tài sản	Diện tích (m ²)	Đơn giá (đồng/m ² /tháng)	Thành tiền (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng/60 tháng)
1	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 1	128,0	260.000	33.280.000	1.996.800.000
2	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 2	252,0	220.000	55.440.000	3.326.400.000
3	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 3	252,0	175.000	44.100.000	2.646.000.000
4	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 4	252,0	175.000	44.100.000	2.646.000.000
5	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 5	252,0	175.000	44.100.000	2.646.000.000

6	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 6	252,0	175.000	44.100.000	2.646.000.000
7	Quyền thuê diện tích mặt bằng Tầng 7	222,0	175.000	38.850.000	2.331.000.000
Tổng giá khởi điểm của tài sản					18.238.200.000

- **Tổng giá khởi điểm cho cả thời gian thuê: 18.238.200.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm ba tám triệu, hai trăm nghìn đồng).

Giá chưa bao gồm VAT và chưa bao gồm phí quản lý vận hành toà nhà. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phí vận hành toà nhà.

- **Phí quản lý vận hành toà nhà** (theo Quyết định số 17/QĐ/BQLDA ngày 19/02/2025 của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn) là: **136.000 đồng/m²** (đã bao gồm VAT).

Mức phí bao gồm: Chi phí sử dụng điều hoà với thời gian sử dụng, làm việc tại toà nhà từ 07h00 đến 19h00 hàng ngày (trừ chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước); chi phí sử dụng thang máy với thời gian sử dụng, làm việc tại toà nhà từ 07h00 đến 19h00 hàng ngày (trừ chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước); chi phí sử dụng nước; chi phí bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chi phí vệ sinh, chi phí bảo vệ, chi phí bảo trì thiết bị và tiền điện chiếu sáng tại khu vực sử dụng chung của toà nhà. Mức phí quản lý vận hành toà nhà ngoài thời gian quy định nêu trên sẽ được cụ thể hoá theo nội quy quản lý toà nhà.

- Mục đích sử dụng: Văn phòng làm việc.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng tài sản thuê theo đúng mục đích, phù hợp với công năng của Tòa nhà và theo quy định của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Trường hợp Người trúng đấu giá sử dụng tài sản thuê sai mục đích, không phù hợp với công năng của Tòa nhà thì tùy tính chất mức độ sai phạm, Người trúng đấu giá bị phạt: Cảnh cáo; Phạt tiền; Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và tịch thu tiền đặt cọc thuê tài sản.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản thuộc quyền quản lý của Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn do Tổng Liên đoàn giao để quản lý, sử dụng và khai thác vào mục đích cho thuê đối với mặt bằng còn dư tạm thời chưa sử dụng của Tòa nhà Tổ hợp

văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc (không bao gồm tầng 12) tại số 175 Giảng Võ, Hà Nội.

- Thời gian cho thuê: 60 tháng (05 năm).

- Hiện trạng của tài sản: Mới đầu tư

3.2. Tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- **Tiền đặt trước: 3.647.640.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

- **Bước giá: 50.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

- **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ** (Bằng chữ: Một triệu đồng).

ĐIỀU 4. NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ.

1. Thông báo đấu giá tài sản được niêm yết tại các địa điểm sau:

- Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Trụ sở Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn - số 82 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Nơi tổ chức phiên đấu giá: Số 175 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Ủy ban nhân dân phường Cát Linh, quận Đống Đa, tp Hà Nội.

2. Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

- Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;

- Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá;

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước;

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá;

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;

- Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 03 ngày làm việc. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/03/2025 đến ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà Tổ hợp văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc tại số 175 Giảng Võ, Hà Nội.

ĐIỀU 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 18/03/2025 tại Số 175 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá

2.1 Đối với Cá nhân

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ của cá nhân nếu không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn của Người được ủy quyền.

2.2 Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL.

- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập còn thời hạn.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu người đại diện theo pháp luật còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn của Người được ủy quyền.

3. Điều chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

4. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp tham dự đấu giá thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

- Trong trường hợp Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nếu không trực tiếp tham gia đấu giá phải có Giấy ủy quyền (bản chính) theo đúng quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của một người tham gia đấu giá. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người khác.

5. Thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Công ty căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tất cả các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được tham gia đấu giá được quy định tại Điều 1 Quy chế nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ đã Quy định tại Điều 7 của Quy chế này đều không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

ĐIỀU 9. KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 13/03/2025.

2. Phương thức nộp tiền đặt trước để đảm bảo giao dịch

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DVL theo chỉ dẫn sau:

Số tài khoản: 8600746868

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL

Nội dung: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản 1

Ví dụ: Công ty A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo TB số 2702.01

Lưu ý:

- Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho Khách hàng khác. Nếu vi phạm tùy mức độ sẽ không được tham dự phiên đấu giá, trút quyền tham gia đấu giá và tịch thu khoản tiền đặt trước.

- Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL nhận được báo có của ngân hàng trong thời gian nộp tiền đặt trước theo quy định trên, các trường hợp báo có đến sau 17 giờ 00 phút ngày 13/03/2025 đều không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

3. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:

3.1. Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đã đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) vào giá mua tài sản.

3.2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3.3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá theo khoản 3.2 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu

cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.4 Điều này.

3.4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐIỀU 10. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian theo quy định
2. Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 (một) người tham dự phiên đấu giá.
3. Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền, Căn cước công dân/Hộ chiếu, để làm thủ tục điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.
4. Người tham gia đấu giá không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại di động, máy tính, máy fax,...), không được hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, không được ghi âm, ghi hình trong phòng đấu giá, không được mang các chất dễ gây nổ, dễ cháy hoặc vũ khí vật dụng nguy hiểm khác vào trong phòng đấu giá.
5. Người tham gia đấu giá phải chấp hành sự điều hành của bảo vệ, nhân viên, đấu giá viên, phải giữ trật tự không đi lại tự do trong phòng đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá chỉ được phép phát biểu khi có sự đồng ý của đấu giá viên hành.
7. Người say bia, say rượu không được tham gia đấu giá.

8. Mọi người tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm túc quy chế đấu giá tài sản này, phải tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên tại phiên đấu giá.

Cá nhân, tổ chức nào vi phạm các quy định trên được coi là hành vi ***gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá***. Sau 03 (ba) lần nhắc nhở, Đấu giá viên điều hành tiến hành lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá và mời khách hàng ra khỏi phòng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Khách hàng được xử lý theo điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 11. PHIẾU TRẢ GIÁ, CÁCH THỨC TRẢ GIÁ, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ:

1. Phiếu trả giá hợp lệ:

Là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh DVL phát hành, có đóng dấu treo và người tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

- Phiếu trả giá phải ghi rõ họ tên người tham gia đấu giá, giá khởi điểm, giá trả mua tài sản và phải ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trả giá.
- Phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung trên phiếu trả giá, phiếu không được tẩy xóa.
- **Giá trả trên phiếu là giá trả cho toàn bộ diện tích thuê trên cả thời gian thuê (60 tháng (05 năm)).**
- Phiếu trả giá có giá trả bằng hoặc lớn hơn giá khởi điểm và phải phù hợp với bước giá.
- Số tiền ghi trên phiếu trả giá bằng số và bằng chữ phải trùng khớp với nhau, nếu có sự sai lệch thì lấy số tiền bằng chữ làm cơ sở pháp lý trả giá mua tài sản.
- Phiếu trả giá được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

Là phiếu không do Công ty đấu giá hợp danh DVL phát hành, không ghi đầy đủ thông tin trên phiếu, giá khởi điểm không có trong thông báo đấu giá, giá trả thấp hơn giá khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trả không theo bước giá, trả giá cho tài sản không có trong thông báo đấu giá; phiếu không trả giá, giá trả phần số và chữ không đọc được; phiếu không do người tham gia đấu giá ký tên; phiếu trả giá không được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

3. Cách thức trả giá trong phiếu trả giá:

- Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng không giới hạn vòng đấu tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Tại mỗi vòng trả giá người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Thời gian ghi và bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu là **5 (năm) phút** cho mỗi vòng trả giá. Hết thời gian ghi và nộp phiếu trả giá đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số

phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

- Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nếu không tham gia trả giá vòng đấu giá trước thì không được tham gia trả giá các vòng đấu giá tiếp theo.

- **Cách thức trả giá như sau:**

- + **Vòng trả giá số 01:** Giá trả vòng số 01 = Giá khởi điểm + (N x bước giá)

Trong đó: N là số nguyên dương 0, 1, 2, 3,...

- + **Vòng trả giá vòng tiếp theo:** Giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó + (N x bước giá)

Trong đó: N là số nguyên dương 0, 1, 2, 3,...

4. Cách xác định người trúng đấu giá:

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên các tiêu chí là có phiếu trả giá hợp lệ, giá trả hợp lệ và giá trả cao nhất, được đấu giá viên công bố.

ĐIỀU 12. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế phiên đấu giá;

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- + Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

- + Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

ĐIỀU 13. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2. Từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt..

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

4. Người điều hành có quyền tạm ngưng phiên đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế phiên đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu

giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá[35];
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

phiên đấu giá sẽ được tiến hành tiếp tục sau khi việc xử lý vi phạm được hoàn tất.

ĐIỀU 14. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự phiên đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;
- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;
- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;

- Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty đấu giá hợp danh DVL trước ngày phiên đấu giá được tổ chức (*Thời gian gửi văn bản từ chối muộn nhất là trước 24 giờ trước giờ tổ chức phiên đấu giá*).

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế phiên đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;
- Có mặt trước thời gian tổ chức phiên đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào tham gia phiên đấu giá theo thời gian như trong thông báo và Quy chế của Công ty đấu giá hợp danh DVL đã ban hành và tuân thủ Nội quy phiên đấu giá.

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Được ký hợp đồng thuê tài sản với Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn;
- Được yêu cầu Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn bàn giao tài sản đấu giá;
- Được nhận khai thác tài sản thuê theo đúng mục đích sử dụng;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng thuê sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
- Được trừ khoản tiền đặt trước vào tiền thuê tài sản;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá; Ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá với Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn.
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản thuê theo đúng mục đích và phù hợp với công năng của Toà nhà.
- Người trúng đấu giá phải thanh toán tiền thuê tài sản theo cụ thể như sau:
 - + Tiền đặt cọc hợp đồng thuê mặt bằng 03 tháng
 - + Ngay sau khi ký hợp đồng thuê, bên trúng đấu giá thanh toán ngay 01 năm tiền thuê mặt bằng.

- Các kỳ thanh toán tiếp theo: 3 tháng/ lần (thống nhất cụ thể tại Hợp đồng thuê tài sản).
- Thời điểm thanh toán: Trong vòng 02 (hai) ngày đầu tiên của Kỳ thanh toán.
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

THANH TOÁN, BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

ĐIỀU 16. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ THANH TOÁN TIỀN THUÊ TÀI SẢN

1. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá.

- Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn và người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển, Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Nếu quá thời hạn trên Người trúng đấu giá không ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá thì được coi là từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng và khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc thuộc quyền ở hữu của Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn.

2. Thanh toán tiền thuê tài sản.

- Giá thuê tài sản là giá trúng đấu tại phiên đấu giá do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức.

- Người trúng đấu giá phải thanh toán tiền thuê tài sản theo cụ thể như sau:

+ Tiền đặt cọc hợp đồng thuê mặt bằng 03 tháng

- Thời điểm thanh toán: Trong vòng 02 (hai) ngày đầu tiên của Kỳ thanh toán.

3. Thời hạn bàn giao tài sản: được quy định trong Hợp đồng thuê tài sản giữa Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn và Người trúng đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.



